BAIL D'HABITATION – RÉSIDENCE PRINCIPALE (RÉGION WALLONNE)

1. IDENTIFICATION DES PARTIES

Le Bailleur :
Nom : **Stéphane IBENS**
Adresse : **voisinage de la tour 27 – 4100 Boncelles**
Tél. : **0475/847305** – Courriel : moulin.esneux@gmail.com

Les Locataires :
Nom : **Madame Gwenn PIERLET**
Date et lieu de naissance : **18/05/1987**
N° de registre national : **87.05.18-280.72**
Adresse actuelle : Rue Hayette, 16 – 4130 Esneux
Tél. : **0498/47.38.24** – Courriel : **gwenpierlet@hotmail.com**

Les Parties sont ci-après dénommées collectivement « **les Parties** » et individuellement « **la Partie** ».

2. OBJET DU BAIL – DESCRIPTION DU LOGEMENT

Le Bailleur loue au Locataire un **appartement 1 chambre au 2ème étage**, situé Rue de Bruxelles 69 D1, 4130 Esneux.
Le bien comprend :

- Une superficie approximative de 93 m²
- 1 chambre, 1 salle de bains (baignoire, évier, WC)
- 1 pièce de rangement, 1 bureau
- Une cuisine équipée ouverte sur un vaste séjour
- Cave avec rangement collectif (non fermé)
- Emplacement de parking privatif et accès à un jardin commun.
  Les compteurs d'électricité sont individuels, l'eau et le chauffage sont en commun.

Le logement est exclusivement destiné à l'usage d'habitation privée du Locataire et de sa famille. Toute affectation totale ou partielle à un autre usage est interdite sans l'accord écrit préalable du Bailleur.

3. DURÉE, PRISE D'EFFET ET RENOUVELLEMENT

3.1 **Durée** : Le présent bail est conclu pour une durée déterminée de **1 an**, prenant effet le **1er août 2025** et se terminant le **31 juillet 2026**

3.2 **Renouvellement tacite** : À défaut de préavis donné dans les conditions ci-après, le bail est reconduit tacitement aux mêmes conditions, sans que la durée totale excède trois ans (bail "court" au sens du décret).

3.3 **Préavis** : Toute Partie peut mettre fin au bail à son échéance par lettre recommandée **trois mois** au moins avant la date d'expiration.

3.4 **Transformation en bail de 9 ans** : Si, à l'issue de trois ans, le Locataire demeure dans les lieux avec l'accord implicite ou explicite du Bailleur, le bail est converti de plein droit en bail de neuf ans à dater de l'entrée initiale.

---

4. LOYER, CHARGES ET MODALITÉS DE PAIEMENT

4.1 **Loyer mensuel** : **810 €**, payable **au plus tard le 3e jour ouvrable** de chaque mois sur le compte IBAN **BE87 1030 9852 5594** (communication : Loyer ESNEUX D1 *MOIS/ANNÉE)*.

4.2 **Provision pour charges** : **100€/mois** couvrant : eau, chauffage, entretien des parties communes et service de gestion. Un décompte détaillé est établi annuellement. Toute différence est régularisée sous 30 jours.

4.3 **Pénalités de retard** : Tout paiement reçu après l'échéance entraîne, **sans mise en demeure**, l'application d'intérêts moratoires au taux de **10 % l'an**, calculés par jour de retard, et une indemnité forfaitaire unique de **10 % du loyer mensuel**, avec un minimum de 30 €.

4.4 **Caisse de solidarité – dégâts mineurs** : Le Locataire verse à la signature un forfait unique de **30 €** destiné à couvrir de menus dégâts dans les parties communes causés par des déménagements successifs. Ce forfait n'est pas restituable et doit être payé en même temps que le 1er loyer.

---

5. GARANTIE LOCATIVE

Le Locataire constitue, avant l'entrée dans les lieux, une garantie de **deux mois de loyer hors charges**, soit **1 620€**, déposée sur un compte bloqué à son nom auprès de la banque **CRELAN Seraing ou Neupré (Agence Appeldoorn, rue Rotheux 42 à 4100 Seraing ou rue Bonry 156 - 4120 Neupré)].** La libération intervient à la fin du bail, sur base de l'état des lieux de sortie et du solde des comptes.

6. INDEXATION DU LOYER

Le loyer est indexé chaque année à la date anniversaire de l'entrée en vigueur, conformément à l'article 12 du décret wallon :

- Loyer de base : **810 €**
- Indice santé de base : celui du mois **JUILLET 2025**
- Nouvel indice : indice santé du mois précédant l'anniversaire.

L'ajustement ne peut porter que sur les **trois mois** précédant la notification écrite du Bailleur.

7. ÉTAT DES LIEUX D'ENTRÉE ET DE SORTIE

Un état des lieux descriptif et chiffré, contradictoire, rédigé par un expert ou agent immobilier, est dressé **avant occupation**. Les frais sont partagés **à parts égales**. Un état des lieux de sortie est établi selon les mêmes modalités.

8. ENTRETIEN, RÉPARATIONS ET OBLIGATIONS

8.1 **À charge du Bailleur** : grosses réparations au sens de l'article 606 du Code civil, maintien en état de servir à l'usage prévu.

8.2 **À charge du Locataire** : réparations locatives et entretien courant (joint, ampoules, détartrage, entretien chaudière, ramonage, etc.). Le Locataire répond de tout dégât résultant de sa faute, de celle de ses invités ou de ses animaux.

8.3 **Accès pour réparations** : le Locataire permet l'accès aux lieux, moyennant un préavis raisonnable, pour travaux urgents ou imposés par la loi.

9. ASSURANCES

Le Locataire souscrit, pour toute la durée d'occupation, une assurance « **risques locatifs + recours des voisins** » couvrant incendie, dégâts des eaux, RC privée, etc. Une attestation est remise au Bailleur **avant remise des clés**, puis annuellement.

10. SOUS-LOCATION, CESSION ET OCCUPATION DES LIEUX

10.1 **Sous-location et cession** : interdites sans autorisation écrite et préalable du Bailleur.

10.2 **Occupation** : le logement est prévu pour **1 adulte et 1 enfant.** Toute modification nécessite l'accord écrit du Bailleur.

11. ANIMAUX DOMESTIQUES

Les animaux ne sont pas autorisés sans l'accord préalable du bailleur. S'ils sont autorisés, le Locataire s'engage à éviter toute nuisance et dégât sous peine de retrait d'autorisation.

12. TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS

Aucun travail modifiant la structure, la configuration ou la couleur des murs ne peut être entrepris sans l'accord écrit du Bailleur. Les adjonctions deviennent, sauf accord contraire, la propriété du Bailleur sans indemnité.

---

13. VISITES DU LOGEMENT

Durant les trois derniers mois du bail ou en cas de mise en vente, le Locataire laisse visiter le logement *trois fois par semaine au maximum*, sur préavis de 24 h. À défaut d'accord : mercredis 14 h-17 h, samedis 10 h-13 h.

---

14. RÈGLES DE VIE ET INTERDICTIONS

- Interdiction de fumer dans les parties fermées (communs et appartement).
- Respect du règlement d'immeuble (annexé).
- Interdiction d'entreposer des matières dangereuses.

---

15. CERTIFICAT PEB

Le Bailleur remet au Locataire un certificat PEB n° **20120620004700**, établi le **20/06/2012,** classe énergétique **C.** Document annexé.

---

16. ENREGISTREMENT DU BAIL

Le Bailleur procède à l'enregistrement dans les **deux mois** de la signature (gratuit). Un exemplaire enregistré sera transmis au Locataire.

---

17. RÉSILIATION ANTICIPÉE ET INDEMNITÉS

17.1 Résiliation par le Locataire (sans faute)

Le Locataire peut résilier à tout moment moyennant :

- préavis **écrit de trois mois**, et
- indemnité équivalente à **un 1 mois de loyer hors charges**.

17.2 Résiliation pour faute du Locataire

Constituent notamment des fautes : deux non-paiements répétés ou non, dégradations graves, sous-location illicite, comportement antisocial. Après mise en demeure restée sans effet :

- **Indemnité de relocation** : paiement du loyer **jusqu'à la date de remise en location** effective, conformément à l'article 19 du décret wallon.
- **Frais de relocation** : remboursement des frais justifiés (annonces, agence, états des lieux, certificats obligatoires, etc.).
- **Vacance locative** : à titre forfaitaire, le Locataire supporte **un (1) mois de loyer** par période entamée de 30 jours où le bien reste inoccupé, plafonné à trois mois.
- **Indemnité d'occupation** : équivalente au loyer + charges pour toute occupation après résiliation judiciaire ou conventionnelle.
- **Dommages et intérêts complémentaires** : sur preuve du préjudice (dégradations, frais de remise en état, pertes diverses).

- Les indemnités ci-dessus sont cumulables dans la limite du préjudice réel et raisonnable.

17.3 Procédure accélérée – Clause pénale
En cas de défaut de paiement dépassant 15 jours, le Bailleur est autorisé à introduire une requête en conciliation devant le juge de paix. Les intérêts et indemnités ci-dessus courent jusqu'au paiement complet.

---

18. DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL (RGPD)

Les données personnelles recueillies sont traitées par le Bailleur aux seules fins de gestion locative et d'exécution du présent contrat. Elles ne sont conservées que pendant la durée strictement nécessaire et peuvent être communiquées aux prestataires (certificateur PEB, huissier, assureur, …). Le Locataire dispose d'un droit d'accès et de rectification.

---

19. ÉLECTION DE DOMICILE & NOTIFICATIONS

Le Locataire fait élection de domicile dans le bien loué à compter de l'entrée en vigueur de la convention. Ce domicile s'applique pour tous les engagements découlant du bail, et pour toutes les conséquences légales. En cas de départ, le Locataire s'engage à notifier son nouveau domicile au Bailleur par lettre recommandée.

---

20. LOI APPLICABLE & JURIDICTION COMPÉTENTE

Le présent contrat est régi par le droit belge. Tout litige relève de la compétence exclusive du juge de paix**.**

---

21. SIGNATURES & ANNEXES

Fait à **Esneux**, le **11 juillet 2025**, en **deux exemplaires originaux**, chaque Partie reconnaissant avoir reçu son exemplaire.

Le Bailleur : **Le Locataire** :

(Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé ») (Idem)

Annexes obligatoires :

1. État des lieux d'entrée signé.
2. Copie du certificat PEB.
3. Règlement d'immeuble et/ou ROI.
4. Attestation d'assurance du Locataire.
5. Copie de la preuve de dépôt de la garantie locative.